

1500819-33.2018.8.26.0291

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/09/2022

... de Breno eram, indene de dúvidas, destinados ao tráfico ilícito de drogas.

Desta feita, as provas amealhadas não apontam com certeza para a mercancia. Não bastasse, o réu negou que comercializasse drogas e disse ser usuário.

Assim, apesar de indícios de que a droga localizada em poder de Breno era destinada ao tráfico pelo réu, este fato não foi comprovado com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500819-33.2018.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500819-33.2018.8.26.0291

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2110020/2018 - 01º D.P.

JABOTICABAL, 2410561 - 01º D.P. JABOTICABAL, 443/18/601 - 01º D.P. JABOTICABAL, 2110020 - 01º D.P. JABOTICABAL, 443/18/601 - 01º D.P. JABOTICABAL, 2110020 - 01º D.P. JABOTICABAL, 443/18/601 - 01º D.P. JABOTICABAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO HENRIQUE FAHIN

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

BRENO HENRIQUE FAHIN, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pelos fatos a seguir descritos.

Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 09h00, na Rua Valdomiro V. Marcondes, Conjunto Habitacional L. Vitalle II (COHAB II), nesta cidade e comarca de Jaboticabal/SP, o acusado, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 03 (três) invólucros plásticos contendo o entorpecente Cannabis sativa, L (maconha), pesando 7,79g (sete gramas e setenta e nove decigramas), 02 (dois) recipientes plásticos contendo substância em pó para preparo de drogas, mais 18 (dezoito) eppendorfs

vazios, outros 27 (vinte e sete) invólucros plásticos, bem como 03 (três) fragmentos de rolos plásticos. Tais entorpecentes causam dependência física e psíquica.

Houve a concessão de liberdade provisória ao acusado (fls. 33/35).

O réu foi notificado (fl. 72) e apresentou defesa prévia (fls. 63/64).

A denúncia de fls. 54/56 foi recebida em 13 de dezembro de 2019 (fl. 86).

Durante a instrução processual, foi colhida prova oral e, ao final, houve o interrogatório.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos moldes em que formulada na denúncia.

A Defesa requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e, de forma, subsidiária, requereu a fixação da pena do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade veio comprovada pelos seguintes elementos de prova: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 12/14); auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); imagem dos materiais e das drogas apreendidos (fls. 17 e 18); laudo pericial de constatação provisória positiva para a substância entorpecente - maconha (fls. 23/24); laudo pericial dos materiais (fls. 42/44); laudo de exame químico-toxicológico positivo para a substância entorpecente - maconha (fls. 45/46); relatório final (fls. 47/49).

A autoria foi provada pela prova oral colhida em juízo, nos seguintes termos:

A testemunha Leonardo Pena, Policial Militar, disse que foram até a casa do acusado para cumprir um mandado de prisão expedido contra ele. Lá chegando, após ser franqueada a entrada pela irmã do acusado, encontraram este em seu quarto e, em vistoria no local, encontraram as drogas e os objetos descritos no auto de exibição e apreensão.

A testemunha Tiago José Araújo, Policial Militar, disse não se recordar dos fatos.

Em seu interrogatório, o acusado Breno Henrique Fahin negou a traficância. Disse que a droga encontrada em seu quarto era sua, mas para consumo próprio. Disse que os eppendorfs vazios que lá foram encontrados eram de drogas que já havia consumido, em especial na noite anterior.

Pois bem.

Do auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 denota-se que foram apreendidos na residência do acusado os seguintes objetos: a) 02 recipientes contendo uma substância branca, aparentando ser bicarbonato; b) 18 eppendorfs vazios; c) 27 invólucros de plástico, também vazios; d) 03 rolos plásticos.

Além disso, havia três porções de maconha, em quantidade total de 7,79g.

As imagens desses objetos e das drogas constam à fl. 17.

Ocorre que a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do acusado, por si só, não é hábil a justificar um decreto condenatório por tráfico de drogas.

A par disso, os demais objetos encontrados em seu poder são indícios de que eram destinados ao acondicionamento de drogas, para a traficância. Ocorre que esses indícios não foram corroborados pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

O Policial Tiago disse sequer recordar-se dos fatos.

O Policial Leonardo nada relatou, de efetivo, que pudesse comprovar que as drogas e os objetos apreendidos em poder de Breno eram, indene de dúvidas, destinados ao tráfico ilícito de drogas.

Desta feita, as provas amealhadas não apontam com certeza para a mercancia. Não bastasse, o réu negou que comercializasse drogas e disse ser usuário.

Assim, apesar de indícios de que a droga localizada em poder de Breno era destinada ao tráfico pelo réu, este fato não foi comprovado com a necessária certeza.

Necessária, pois, a aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo, sendo de rigor a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela tipificada

no artigo 28 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal.

Passo à individualização da pena.

Considerando que a Lei 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade para o delito de porte de drogas e, atenta aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu é tecnicamente primário, o que, somado à quantidade e natureza das drogas apreendidas, aplico-lhe as penas de advertência e de prestação de serviços à comunidade, esta pelo prazo de 3 meses (art. 28, I e II, c.c. § 5º da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar Breno Henrique Fahin como incurso no artigo 28, incisos I e II, da Lei nº 11.343/06, às penas de advertência e prestação de serviços à comunidade, esta pelo prazo de 03 meses, a ser disciplinado quando da fase da execução.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Jaboticabal, 10 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA